Ordinacions i reglaments

Ordinació

Ordinació que regula la composició i funcionament de la Comissió Consultiva del Patrimoni Parroquial

Exposició de motius

El Comú d'Encamp en la Modificació 4 del Pla d'ordenació i urbanisme de la parròquia d'Encamp (en endavant POUPE), aprovada pel Consell de Comú del 5 de maig del 2011, va preveure la creació d'una Comissió Consultiva del Patrimoni Parroquial, la qual s'encarregués de debatre tècnicament aquelles actuacions urbanístiques que afectarien a béns culturals.

Vist que per acord del Consell de Comú del 6 de setembre del 2012, es va crear i constituir la Comissió Consultiva del Patrimoni Parroquial, d'acord amb l'article 221 de les normes urbanístiques del POUPE.

Vist que s'ha canviat la composició dels membres de l'esmentada Comissió.

Per aquest motiu, el Consell del Comú, en la reunió del 31 de març del 2016, ha adoptat l'ordinació següent:

Ordinació que regula la composició i funcionament de la Comissió Consultiva del Patrimoni Parroquial

Article 1. *Objecte*
La Comissió Consultiva del Patrimoni Parroquial (en endavant CCP) adoptarà les funcions previstes en el Pla d'ordenació i urbanisme de la parròquia d'Encamp (POUPE) i en les seves successives modificacions, avaluant els nivells de protecció urbanística dels béns culturals, els sistemes, el paisatge urbà i el medi ambient, havent d'assumir les competències decisòries en aplicació directa de la normativa urbanística, en els casos que afectin les qüestions de la seva competència, mentre no s'aprovin els programes específics o les figures de planejament urbanístic derivat corresponents, i en substitució d'aquests.

Article 2. *Composició*
La CCP està integrada pel president i pels membres de la Comissió d'Obres Públiques i Urbanisme. El cap del departament d'Obres Públiques i Urbanisme actua com a secretari de la Comissió.

Article 3. *President*
1. La presidència de la CCP recau en la persona què és president de la Comissió d'Obres Públiques i Urbanisme.

2. Les funcions del president són:

a. Representar la Comissió
b. Convocar, establir l'ordre del dia i presidir les sessions
c. Dirimir els empats amb el seu vot
d. Signar les actes, les certificacions i els informes

3. En cas d'absència, de malaltia o per qualsevol altra causa que li impedeixi l'exercici de les seves funcions, el president serà substituït per un membre de la Comissió.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Article 4. *Secretaria*
1. La secretaria de la CCP recau en la persona què és el cap del Departament d'Obres Públiques i Urbanisme. Aquest assisteix tècnicament i administrativament a la Comissió.

2. Les funcions del secretari són:

a. Estendre les actes de les sessions de la Comissió i sotmetre-les al vistiplau del president
b. Presentar els informes tècnics
c. Qualsevol altra que li encomani el president

Article 5. *Durada del mandat*
Els membres de la CCP electes ho són per la durada del mandat polític, llevat que el Consell de Comú decideixi un termini diferent.

Article 6. *Sessions*
1. La CCP es reuneix sempre que sigui necessari a criteri del president i també a petició d'un mínim de la meitat dels seus membres.

2. El president convoca les reunions, amb una anticipació mínima de 24 hores. La convocatòria indica el dia, l'hora i el lloc de la reunió, així com l'ordre del dia.

3. Durant les sessions de la Comissió el president dirigeix els debats, fixa un temps de paraula raonable per a cada membre que ho demani i per cada assumpte a tractar, i decideix, si és el cas, el moment en què les qüestions s'han de sotmetre a votació, i pot decidir suspendre o aixecar la sessió.

4. Per a la constitució vàlida d'una reunió de la CCP cal que hi siguin presents el president i la majoria dels membres de la Comissió.

5. El secretari aixeca acta de les sessions, en què fa constar el dia, l'hora, el lloc de la reunió, l'ordre del dia, els assistents, els acords adoptats, les qüestions que s'han deliberat, i tota constància en acta que demani expressament un membre de la Comissió.

6. La CCP adopta les propostes dels acords per majoria. En cas d'empat, el president té vot de qualitat.

Article 7. *Acords*
Els acords de la CCP constitueixen una proposta que se sotmet a l'aprovació de la Junta de Govern o del Consell del Comú d'Encamp.

Article 8. *Emissió d'informes*
La CCP pot demanar assessoraments externs sobre matèries o afers que consideri oportuns per a la decisió definitiva d'un assumpte.

Article 9. *Deure de confidencialitat*
Els membres de la Comissió tenen el deure de mantenir discreció i reserva en relació als afers tractats.

Article 10. *Motius d'abstenció*
1. Els membres de la CCP s'han d'abstenir de participar en la votació i en els acords en el cas concret a tractar quan es doni alguna de les circumstàncies que es detallen a continuació:

a. Tenir un interès personal en la qüestió o conflicte d'interès amb la mateixa, o ser administrador o representant d'una persona, societat o entitat concernida per l'actuació de la Comissió.
b. Estar relacionat per parentiu de consaguinitat fins al quart grau; matrimoni o situació de fet equivalent, o per parentiu fins al segons grau d'afinitat, dels directament concernits per l'actuació de la Comissió.
c. Tenir personalment un plet o una causa pendent amb els directament concernits, o tenir-hi una relació d'amistat íntima o enemistat manifesta.

2. Els motius d'abstenció dels membres de la Comissió s'han de fer constar a l'inici de l'acta corresponent.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Disposició derogatòria

Queda derogada l'Ordinació que regula la composició i funcionament de la Comissió Consultiva del Patrimoni Parroquial del 6 de setembre del 2012.

Disposició final

La present Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Informació que es fa pública per a coneixement general.

Encamp, 31 de març del 2016

Jordi TORRES ARAUZ
Cònsol major

Dipòsit legal: AND.2-2015